东莞厚街上品皮革有限公司“11·23”一般高处坠落事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 11 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况 2
（二）涉事各方关系基本情况 4
（三）事故发生经过 6
（四）事故现场情况 7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（六）其他情况 9
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 10
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 11
（三）其他可能因素排除 13
（四）直接原因分析 13
四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况 14
（一）事故其他相关单位 14
（二）有关监管部门 15
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 16
（一）因在事故中受伤免予追究责任人员 16
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 17
（三）其他处理建议 19
六、事故主要教训 19
七、事故整改和防范措施 20

2024年1月11日，东莞市应急管理局厚街分局收到信访来信反映2023年11月23日15时52分许，位于东莞市厚街镇厚沙路11号阿宝工业园的东莞市上品皮革有限公司发生一起一般高处坠落事故，造成1人受伤[1]。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，2024年1月17日，东莞市人民政府成立了由厚街镇党委副书记何庆华任组长，厚街应急管理分局、公安分局、市场监管分局、人社和医保分局、卫生健康局、综治办、宣教文旅办、总工会、珊美社区等单位有关人员组成的东莞厚街上品皮革有限公司“11•23”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。同时邀请广东省特种设备检测研究院东莞检测院相关人员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过邀请专家、现场勘察、检验检测、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

---

[1] 2024年1月8日，东莞市应急管理局接到伤者家属信访投诉，称其亲戚杨月千于2023年11月23日在位于东莞市厚街镇厚沙路11号(阿宝工业园前排后方货梯)二楼工作，装完货步行至一楼等货，发现货梯迟迟未下来便上去查看，发现货梯升至三楼，皮料卡在货梯，杨月千前往搬离时货梯出现突发状况，随即连人带料从三楼猛然坠落，杨月千随即被送往东莞市厚街医院并在ICU病房进行紧急救治，经医院检查，脑部遭受重创，身上多处骨折及脏器受损，至今昏迷未脱离生命危险。据初步调查，该信访投诉事件属实。综上所述，东莞市人民政府于2024年1月17日成立了东莞厚街上品皮革有限公司“11•23”一般高处坠落事故调查组。

经调查认定，东莞厚街上品皮革有限公司“11•23”一般高处坠落事故是一起因人员未遵守设备安全操作规范要求，在未确认涉事设备现场工作状况的情况下违规操作，涉事设备管理、维护和使用单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.东莞市上品皮革有限公司（以下简称“上品公司”），成立于2023年1月12日，统一社会信用代码：91441900MAC6XH721Y，注册地址：广东省东莞市厚街镇厚沙路11号202室，法定代表人为段树林[2]，实际控制人为虞方燕[3]，经营范围：皮革销售；针纺织品及原料销售等。上品公司为本次事故发生单位。

2.东莞市汉祥投资发展有限公司（以下简称“汉祥公司”），成立于2013年11月25日，统一社会信用代码：9144190008449064O9，注册地址：广东省东莞市塘厦镇凤凰岗路90号5栋304室，法定代表人为缪志宾[4]，经营范围：自有物业租赁、物业管理等。汉祥公司为本次事故发生地阿宝工业园[5]的承租方，也是涉事设备的管理单位[6]。

---

[2] 段树林，女，汉族，1971年3月12日出生，是上品公司的法定代表人。

[3] 虞方燕，女，汉族，1972年12月14日出生，是上品公司的实际控制人。

[4] 缪志宾，男，汉族，1991年2月18日出生，是宝航公司和汉祥公司的法定代表人，也是涉事园区阿宝工业园的主要负责人。

[5] 阿宝工业园仅为涉事建筑物招牌和对外的称呼，未进行工商登记，该工业园由东莞市汉祥投资发展有限公司承租与经营。

[6] 经调查，东莞市宝航投资控股有限公司（买方）与广东山岳机械设备有限公司（卖方）于2022年3月28日

3.东莞市宝航投资控股有限公司（以下简称“宝航公司”），成立于2017年6月30日，统一社会信用代码：91441900MA4WRB7T2P，注册地址：广东省东莞市大朗镇白云前东二街15号10栋201室，法定代表人：缪志宾，经营范围：物业管理等。涉事设备由宝航公司向广东山岳机械设备有限公司购买。

4.东莞市永诚物业管理有限公司（以下简称“永诚公司”），成立于2020年4月26日，统一社会信用代码：91441900MA54KBXM9Y，注册地址：广东省东莞市厚街镇珊美新庄西六巷26号201室，法定代表人：王永春[7]，经营范围：物业管理等。

5.广东山岳机械设备有限公司（以下简称“山岳机械公司”），成立于2018年4月28日，统一社会信用代码：91441900MA51LT4817，注册地址：广东省东莞市寮步镇企份街15号1栋103室之一，法定代表人：王光彬，经营范围：生产、制造、销售：液压升降平台等。山岳机械公司为涉事设备的生产及安装单位。

6.杨月千，男，汉族，1965年3月15日出生，为东莞市宏锦皮革科技有限公司[8]（以下简称“宏锦公司”）的员工（派驻

签订了《工业品买卖合同》，约定收到买方定金之日起15个工作日内交货。2022年7月7日，王永春、宝航公司、永诚公司与汉祥公司共同签订了一份补充协议，约定王永春与宝航公司租赁合同中的权利义务分别由永诚公司与汉祥公司承接。因此，可认定事发时该涉事设备的管理单位为汉祥公司。

[7] 王永春，男，汉族，1985年2月5日出生，是永诚公司的法定代表人。

[8] 东莞市宏锦皮革科技有限公司，成立于2017年1月4日，统一社会信用代码：91441900MA4W4NCX4A，注册地址：广东省东莞市厚街镇湖景大道8号2单元901室，法定代表人：李圣艳，经营范围：销售：皮革等。宏锦公司是伤者杨月千的用人单位，于2023年10月外派伤者杨月千至上品公司从事仓库类相关工作。

至上品公司工作），是本次事故伤者。

（二）涉事各方关系基本情况

1. 上品公司、宏锦公司和杨月千：2023 年 10 月，宏锦公司与上品公司签订《公司整体收购协议》，约定由宏锦公司收购上品公司，但两者未通过公司账户实际支付交易金额，未变更工商登记，未移交经营管理权。宏锦公司于 2023 年 10 月外派杨月千驻点上品公司开展工作[9]。事发时，杨月千在上品公司工作，主要负责仓库管理，包括验货、收货、出货、搬运、盘点等工作。

2. 王永春、宝航公司、永诚公司和汉祥公司：2012 年 7 月 17 日，王永春以个人名义与东莞市厚街镇珊美股份经济联合社（以下简称“珊美经联社”）[10]签订了租赁合同，承租位于广东省东莞市厚街镇厚沙路 11 号的建筑物（即“阿宝工业园”），租赁有效期至 2031 年 12 月 31 日。2021 年 8 月 17 日，宝航公司与王永春签订租赁合同，承租位于广东省东莞市厚街镇厚沙路 11 号的建筑物（即“阿宝工业园”）。2022 年 7 月 7 日，王永春、宝航公司、永诚公司与汉祥公司共同签订了一份补充协议，约定王永春与宝航公司租赁合同中的权利义务分别由永诚公司与汉祥公司承接。

3. 汉祥公司与李茂飞[11]、虞方燕：2022 年 10 月 24 日，汉

[9] 据宏锦公司提供的《外派工作证明》显示，杨月千从 2023 年 10 月 9 日起被宏锦公司外派至上品公司从事仓库类相关工作，派驻期限暂定 6 个月。经调查，杨月千外派期间的安全教育培训由上品公司负责。

[10] 东莞市厚街镇珊美股份经济联合社（以下简称“珊美经联社”），统一社会信用代码：N2441900618337123K，注册地址：广东省东莞市厚街镇珊美社区珊美大路北 47 号，法定代表人：周健强，业务范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。新庄经济社是珊美经联社的成员。

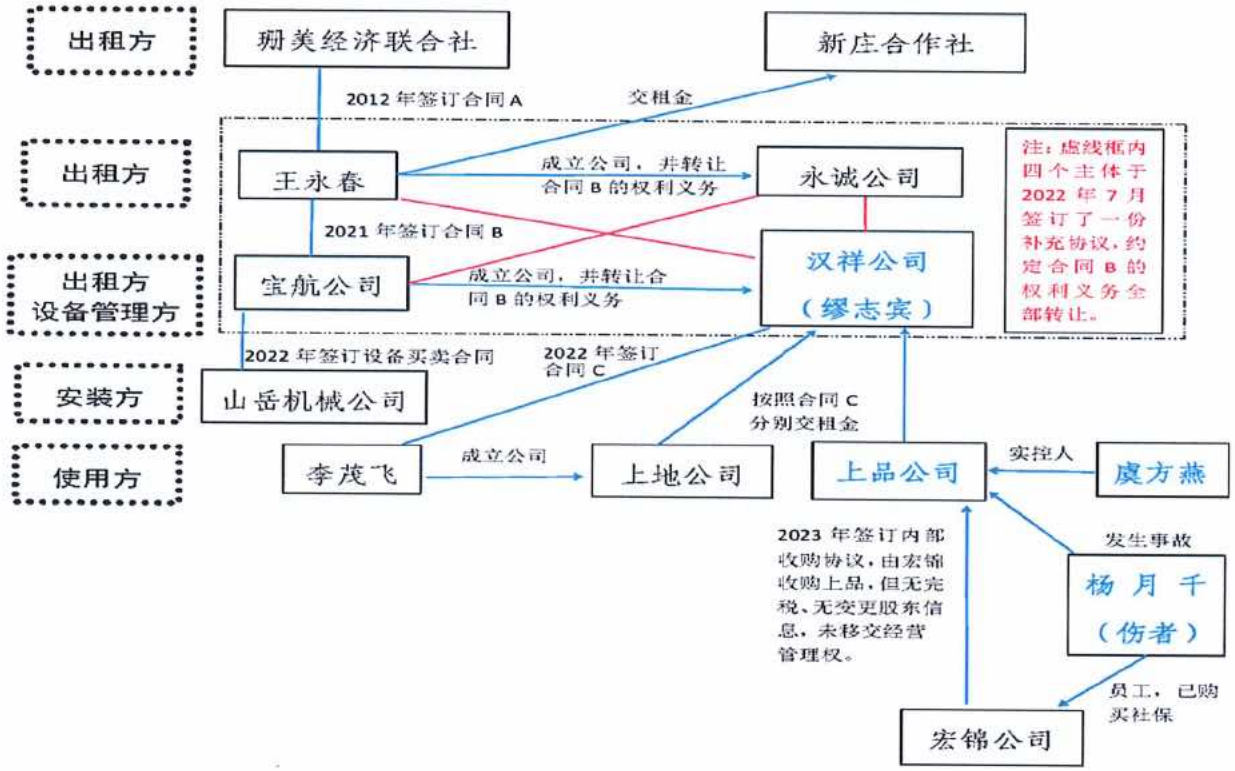
[11] 李茂飞，男，汉族，1972 年 8 月 18 日出生，是上品公司实际控制人虞方燕的丈夫。

祥公司与李茂飞签订租赁合同，将阿宝工业园厂房 A 栋 2 楼及宿舍 301 至 305 室出租给李茂飞，但未约定简易升降设备的管理和维护保养义务。上品公司实际控制人虞方燕与其丈夫李茂飞口头协议，由李茂飞将其承租的阿宝工业园厂房 A 栋 2 楼部分区域（即阿宝工业园厂房 A 栋 2 楼 202 室）转租给虞方燕作为上品公司的经营场所。阿宝工业园厂房 A 栋 2 楼 202 室的租金由虞方燕通过上品公司的银行账户支付给汉祥公司。

4. **东莞市厚街镇珊美新庄股份经济合作社（以下简称“新庄经济社”）**[12]**与珊美经联社：**新庄经济社是珊美经联社的成员。2012 年 7 月，珊美经联社与王永春签订了租赁合同，王永春支付的租金实际由新庄经济社收取[13]。

[12] 东莞市厚街镇珊美新庄股份经济合作社（以下简称“新庄经济社”），成立于 2005 年 9 月 5 日，统一社会信用代码：N1441900618349212E，注册地址：广东省东莞市厚街镇珊美新庄西六巷 2 号，法定代表人：李桂森，业务范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。新庄经济社为涉事阿宝工业园的产权单位。

[13] 由于 2012 年的新庄经济社是珊美经联社的下设部门，不具备独立法人资格，不能独立对外开展经济活动，因此当时须由珊美经联社签订租赁合同。但由于新庄经济社是涉事厂房的产权人，因此由新庄经济社收取相应的租金。



注：蓝字为对事故负有责任的单位和人员。

图 1 涉事单位及相关人员关系图

（三）事故发生经过

2023 年 11 月 23 日 15 时 40 分许，杨月千使用涉事设备的载货平台搬运皮料货物时，发现载货平台无法下行至 1 楼。随后上品公司员工曾倩与杨月千两人先后上至 3 楼查看[14]。曾倩打开简易升降设备层门，发现有一卷皮料货物卡在 3 楼层门地坎和载货平台之间并现场拍下视频。杨月千直接进入载货平台内用手拉

[14] 事发前，杨月千在 2 楼装货并打算将货物运送到 1 楼，但事发时简易升降设备却停在 3 楼。因 3 楼无视频监控摄像头，事故调查组通过询问三楼公司员工、邀请专家对涉事设备进行检验检测等方式，均无法查证事发时涉事设备停留在 3 楼的原因。

夹在载货平台与层门地坎间的皮料货物。杨月千在拉皮料货物过程中，载货平台突然坠落，导致杨月千随载货平台一起坠落到1楼并受伤[15]。

（四）事故现场情况

1.涉事设备安装于3层厂房建筑的井道内，每个楼层均设置有1个中分门，1楼向外开门，2、3楼向厂内开门（见图2、图3）。载货平台左右两侧由高1950mm铁板封闭，前后两侧及顶部无门和围蔽。

2.载货平台右侧有一卷皮料货物，货物长为1.45m，直径为0.2m，左侧存在明显压痕，压痕长达0.93m（见图4）。

3.1楼井道后侧护板存在内陷破损，表面存在部分可见刮痕（见图5）。载货平台与后侧墙面最小距离为15mm。

4.涉事设备左右两侧的链条均已脱离链轮，悬挂于起升油缸顶杆上。左侧起升油缸顶杆导轮槽末端存在明显弯折变形（见图6）。平台、起升油缸顶杆与链条的连接处均未见断裂。简易升降设备导向装置未脱出导轨。

5.每层层门顶部装有电气联锁开关及机械锁（见图7）。

6.层门旁装有呼梯装置，上面设有紧急停止开关。

7.现场未见整机铭牌及额定起重量标识。

8.除3楼外，其它楼层层门上贴有安全操作规范及安全使用标识（见图8）。

[15] 经调查，事发时杨月千随平台从3楼坠落到1楼，坠落高度为8.8米。

9.驱动电机、液压油缸外观完好，泵站阀组外观完好，泵站油箱内油位较高，驱动液压泵站及连接管路无漏油现象。



图 2　1 楼载货平台及层门



图3　3楼层门



图 4 皮料货物压痕图



图 5　1 楼井道后侧护板

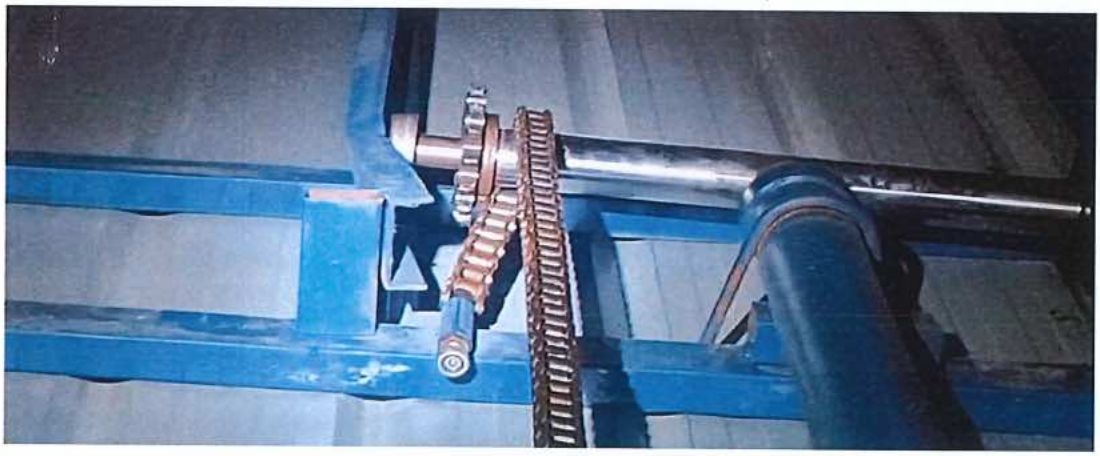


图 6 左侧顶杆滑轮导槽末端已弯折变形



图 7 层门电气开关及机械锁



图 8　2 楼安全操作规范及安全标识

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成杨月千 1 人受伤[16]，参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），伤者已达到重伤标准。因伤者杨月千目前仍在康复治疗中，直接经济损失正在核算中[17]。

（六）其他情况

根据厚街市场监督管理分局关于涉事升降设备属性归类的回复函，涉事升降设备未设置货箱且承载装置与液压驱动装置采用间接连结（非直接顶升式），不属于《特种设备目录》中的简易升降机，不纳入特种设备监管。

---

[16] 据东莞市厚街医院于 2024 年 5 月 20 日出具的《住院诊断证明书》显示，杨月千于 2023 年 11 月 23 日入院，目前诊断：1. 双侧额部多发性大脑挫裂伤 2. 双侧额部创伤性硬膜外血肿 3. 创伤性蛛网膜下腔出血 4. 双侧创伤性侧脑室出血（积血） 5. 弥漫性轴索损伤 6. 右侧小脑及脑干梗死 7. 双侧枕部硬膜下血肿 8. 创伤性脑水肿 9. 双侧多发额骨骨折 10. 双侧上颌窦骨折（多发性） 11. 双侧蝶骨骨折（多发性） 12. 多发性面骨骨折 13. 左侧颧弓骨折 14. 上颌骨骨折 15. 肋骨多发性骨折伴第一肋骨骨折（左 1-5 肋及右 1、2 肋） 16. 双侧肺挫伤 17. 胰腺损伤 18. 左侧肾上腺损伤 19. 创伤性腹膜后血肿 20. 左侧开放性股骨骨折 21. 左侧髌骨骨折 22. 左侧股骨内髁骨折 23. 左侧胫骨外髁骨折 24. 左侧膝关节损伤 25. 创伤性颅内积气 26. 创伤性牙脱位（26） 27. 多处皮肤浅表挫伤 28. 额部及左下肢皮肤裂伤 29. 吸入性肺炎 30. 颈椎退行性病变 31. 双下肢静脉曲张。

[17] 伤者杨月千已于 2024 年 8 月 14 日出院，医疗费用共计 541927.85 元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年1月11日接报事故投诉反映后，东莞市应急管理局厚街分局立即赶赴涉事单位了解情况，对涉事单位相关人员进行询问，及时启动事故核查程序，依法对事故开展调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，汉祥公司立刻派工作人员到事故现场对涉事设备进行封锁，并同时分别拨打120、110报警求助。随后由汉祥公司保安郑建将杨月千送往东莞市厚街医院治疗。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，杨月千第一时间被送往东莞市厚街医院治疗，由汉祥公司和上品公司积极配合垫付伤者医疗费用[18]，宏锦公司主动向人社部门申报办理工伤保险事宜。目前，杨月千仍在康复治疗中，宏锦公司每个月支付杨月千基本工资。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故响应迅速、及时，应急处置得当、到位，未造成二次事故及群体事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.涉事设备在运行中倾斜，一卷皮料货物卡在载货平台左侧间隙中无法出来，导致载货平台被卡阻，并处于悬空状态。杨月

[18] 汉祥公司先后两次垫付伤者的医疗费共计人民币7万元整，上品公司垫付伤者的医疗费共计人民币1万元整。

千安全意识淡薄，未遵守简易升降设备安全操作规范要求[19]，在未确认涉事设备现场工作状况的情况下，直接进入载货平台内手拉皮料货物，使维持载货平台静止状态的摩阻力逐渐减小，直至此摩阻力小于载货平台、货物和杨月千体重的向下重力时，杨月千与载货平台一同高处坠落，致其受伤。

2. 涉事设备存在缺陷，未按《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第 6.1.3、6.1.4 条[20]要求封闭或隔离、配置防坠落装置及必要的安全防护装置：一是未配置停层保护装置、防运行阻碍保护装置，未能防止载货平台的滑移或坠落。二是未配置缓冲装置导致载货平台直接与地面激烈碰撞。三是涉事设备的载货平台前后未设置门或围蔽，导致运行过程中货物卡入载货平台和层门地坎间隙中，造成载货平台悬空。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 涉事设备基本情况

设备名称	液压升降平台[21]
型号	SJD2.0-8.8

[19] 安全操作规范：……2. 请严格按照铭牌规定的载荷工作(450KG)，严禁超载使用，严禁载人……4. 易于滚动的物料，必须固定或者捆扎妥当之后才能进行升降作业……6. 使用过程中，如果出现异响，请立即停机检查。非专业人员请勿随意拆装电气控制部分，以防误接或触电。

[20] 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）：6.1.3 可动零部件（含其载荷）所具有的动能或势能可能引起危险时，应配置防脱、限速、防坠落、防逆转、防碰撞等安全卫生防护装置。6.1.4 可动零部件动零部件安全卫生防护装置的设计符合下列要求：使作业人员触及不到运转中的可动零部件，其防护距离应根据危险区域范围和人体部位接触方式确定；在作业人员接近可动零部件并可能发生危险的紧急情况下，生产设备应无法启动，或应能立即自动停止；应防止在安全卫生防护装置和可动零部件之间产生接触危险；应便于调节、检查和维修，并不应成为危险源；应符合产品标准规定的可靠性指标要求。

[21] 根据东莞市安全生产委员会《关于明确简易升降设备安全监管职责的通知》（东安〔2023〕10 号）文件，简易升降设备是指以曳引机、卷扬机、电动葫芦、液压泵站等作为驱动装置，通过钢丝绳、齿轮齿条、链条或液压油缸等部件牵引，沿垂直或与垂直方向倾斜角小于 15° 的刚性导向装置运行，仅用于运载货物的设备。经核查，该台名为“液压升降平台”的设备，其工作原理符合简易升降设备的定义，属于简易升降设备范畴。

产品编号	20220328
制造日期	2022 年 3 月
安装日期	不详（《工业品买卖合同》于 2022 年 3 月 28 日签订）
额定载重量	销售合同：2000kg
平台尺寸	销售合同：2200mm×2800mm (现场实测:长 2240mm×宽 2700mm)
层站数	3 层 3 站
行程	8800mm
驱动方式	液压驱动（2 柱塞油缸）+链条传动（4 链条）
导向轨道	4 条工字钢（载货平台导向）+4 条槽钢（柱塞油导向）
维修保养情况	无

2. 涉事设备工作原理

现场涉事设备两侧对称设置两条柱塞油缸，每条油缸上端与顶杆连接，顶杆两端各设置 1 个链轮，共设有 4 条链条。链条一端与载货平台采用销轴连接，一端采用销轴、螺杆与螺母固定在架体横梁上。通过层门外的按钮传输信号到控制柜，由控制柜控制液压马达驱动液压油缸动作，液压油缸通过链条间接连接的方式，带动载货平台进行升降作业。运行时，液压泵站驱动油缸柱塞向上（向下）运行，柱塞顶升顶杆，链轮带动链条使载货平台向上（向下）运行。

3. 涉事设备验证和测量情况

由广东省特种设备检测研究院东莞检测院相关人员将涉

事设备左右两侧的液压油缸脱落的环链复位后，对涉事设备状态进行了验证及相关项目的测量，结果如下：

（1）载货平台1楼向2楼上行过程中存在卡阻，载货平台向右侧倾斜，左右两侧高低差达0.06m。

（2）载货平台前左侧导轮轮缘顶部存在明显刮痕，左前导轮与导轨最小间隙为0mm。载货平台左侧前后导轮与导轨间隙之和为5mm。

（3）载货平台与层门地坎最大间隙：1楼为5mm，2楼为30mm，3楼为45mm。

（4）1楼验证层门闭合状态的门联锁电气开关动作失效。

（5）1-3楼外呼控制装置操作按钮有效，紧急停止开关有效。

（6）未设置停层保护装置、防运行阻碍保护装置。

（7）未设置缓冲装置。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

（四）间接原因分析

1.上品公司，作为共同使用涉事设备的单位，安全管理不到位，未对货物搬运过程中的风险进行识别，未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度，对从业人员的安全培训教育不到位，未针对当简易升降设备出现突发状况时应开展的应急处置措施进行培训教育。

2. 汉祥公司，作为简易升降设备的管理和维护保养单位以及共同使用涉事设备的单位，对不符合标准规范的简易升降设备管理不到位，未制定简易升降设备出现突发状况时的应急处置措施；未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；作为园区管理方，未与承租方上品公司签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对上品公司的安全生产工作统一协调、管理，未对使用涉事设备操作人员进行必要的安全培训，未定期进行安全检查。

四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况

（一）事故其他相关单位

1. 永诚公司，作为涉事建筑物的出租方，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期对承租单位开展安全检查。

2. 山岳机械公司，作为设备的生产及安装单位，已制定相关安全生产规章制度，有对从业人员开展安全培训教育；但该公司生产制造缺陷设备，未按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）的要求配置防坠落装置及必要的安全防护装置。

3. 宏锦公司，作为伤者杨月千的用人单位，已制定仓库安全管理细则、仓库灭火和疏散应急预案等安全生产规章制

度，日常有开展消防安全和安全生产巡查，有开展安全教育培训。

4.新庄经济社，作为涉事建筑物的产权方，其安全生产管理职责由珊美经联社统一履行。珊美经联社已与承租单位签订专门的安全生产责任书，约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期对承租单位开展安全检查。

（二）有关监管部门

1.东莞市市场监督管理局厚街分局。2023年6月以来，镇市场监管分局按照市镇相关工作要求，制定《厚街镇市场监督管理分局简易升降设备安全隐患专项整治工作方案》《简易升降设备自查及整改工作指引》，多次组织各社区召开简易升降设备安全监管工作部署会，全面分析当前辖区内简易升降设备安全监管面临的安全形势，督促社区全面排查辖区内的简易升降设备，制定和完善简易升降设备数据台账，并组织执法人员联合各社区对辖区内简易升降设备进行全面排查，对检查中发现的违法违规行为，及时封停、严格执法、落实处置，同时要求各使用单位签订《简易升降设备停止使用保证书》，坚决落实好企业安全生产主体责任。截至目前，分局联合社区共派出检查人员2140人次，检查简易升降设备使用单位428家，发出责令整改通知书92份，签订停止使用保证书428份。

2.东莞市应急管理局厚街分局。截至2023年12月，共检查

各类企业26734家次，行政处罚147次，罚款约185.54万元。开展安全生产教育培训173场，受教育27000人次，制作各类宣传资料约3万份。今年以来，共出动40056人次，发现24447处隐患，已整改22849处。

3.珊美社区。2023年以来，认真贯彻上级要求，认真研究部署，压紧压实使用单位安全生产主体责任，严格按照《厚街镇市场监督管理分局简易升降设备安全隐患专项整治工作方案》《简易升降设备自查及整改工作指引》等文件要求做好辖区内简易升降设备全面摸排工作，建立监管台账，加强监督指导，确保问题隐患整改到位。社区安全员、网格员每个月对特种设备使用单位进行全面检查，特别是对简易升降设备的使用单位，要求使用单位停止使用简易升降设备，同时要求各使用单位签订《简易升降设备停止使用保证书》。不定期组织召开各类安全生产培训会议，加大对特种设备安全宣传教育力度，明确自查自纠整改要求，筑牢安全生产防线。坚持推进电梯使用、维保、检验、监督等环节一体化、全流程动态管理，切实压降简易升降设备产生的风险，做到简易升降设备“有监管、能管好”。截至日前，珊美社区共派出检查人员168人次，检查简易升降设备使用单位3家，发出责令整改通知书3份，签订停止使用保证书3份，及时封停2台简易升降设备，完成更换货梯1台。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员

杨月千，冒险进入简易升降设备的载货平台内，强行对货物进行拉扯，违反操作规程导致事故发生，对事故负有责任。鉴于杨月千在事故中已受重伤，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.上品公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[22]、第四十一条第一款和第二款[23]的相关规定，导致事故的发生，对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《广东省安全生产监督管理局关于事故调查处理过程中有关问题的复函》（粤安监协调〔2014〕9号）文件精神，建议不对其进行事故责任罚款处罚，建议由应急管理部门对其违法行为依法进行处理。

2.汉祥公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款、第四十九条第二款[24]、第八十一条[25]的相关规定，导致事故的发生，对事故负有责任。如前文所述，建议不

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施……

[23]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[24]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

对其进行事故责任罚款处罚，建议由市场监督管理部门对其违法行为依法进行处理。

3.**虞方燕**，作为上品公司的实际控制人，存在未建立全员安全生产责任制，未落实本单位安全生产教育和培训计划，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作等违法行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项[26]的相关规定，对事故负有责任。如前文所述，建议不对其进行事故责任罚款处罚，建议由应急管理部门对其违法行为依法进行处理。

4.**缪志宾**，作为汉祥公司的主要负责人，未组织制定简易升降设备出现突发状况时的应急处置措施，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患等违法行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第（六）项[27]的规定，对事故负有责任。如前文所述，建议不对其进行事故责任罚款处罚，建议由市场监督管理部门对其违法行为依法进行处理。

5.**永诚公司**，作为涉事建筑物的出租方，违反《中华人民共

[26]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

和国安全生产法》第四十九条第二款的相关规定，建议由应急管理部门依法对其实施行政处罚。

6.山岳机械公司，作为设备的生产及安装单位，生产和安装的简易升降设备结构制作不符合规定，未配置停层保护装置、防运行阻碍保护装置和缓冲装置，简易升降设备的载货平台前后未设置门或围蔽。建议由东莞市市场监督管理局寮步分局依据产品质量的相关法律法规规定对其实施行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由厚街镇分管安全生产副书记对东莞市市场监督管理局厚街分局的分管安全生产领导进行约谈，要求加强对简易升降设备的安全监管工作。

2.建议由厚街镇分管安全生产副书记对珊美社区负责人进行约谈，要求其认真研究分析辖区安全生产形势，进一步提高安全监管业务水平，增强安全生产检查能力，加强摸排工作，对重点监管企业和安全管理较差的企业增加检查频次。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

上品公司及汉祥公司应深刻吸取此次事故教训，深入分析安全生产工作存在的不足，强化企业应急机制的整改措施：一是要全面排查安全生产方面存在的隐患问题，形成隐患台账并落实整改。二是完善各项安全生产管理制度、岗位职责及操作规程，采

取有效措施落实安全生产管理制度。三是要对员工开展全面的安全生产警示教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。四是制定各项安全生产的应急处置方案，定期开展应急演练，提高员工事故应急处理措施能力。

七、事故防范和整改措施

目前我市各镇同类型升降设备数量较多，工业区厂房应用比较普遍，为杜绝此类生产安全事故再次发生，深刻吸取事故惨痛教训，提出以下建议：

（一）鉴于该类升降设备缺少必要的安全保护装置，存在坠落、剪切、碰撞、撞击等伤害风险，设计上存在明显先天缺陷，建议经整改达到相关安全规范标准后方可使用；如果整改不达标，建议替换成符合相关安全规范标准的升降设备，防止和减少类似事故发生。

（二）企业及个人是安全生产的主体，应进一步落实安全生产主体责任，落实升降设备使用安全责任制，完善企业安全教育培训制度。升降设备使用单位应建立健全升降设备安全管理制度和安全操作规程，定期对升降设备进行经常性维护保养，发现安全隐患及时消除。

（三）各镇街要认真履行属地监管职责，发挥基层作用，要继续加强本辖区在用简易升降设备的安全整治，督促引导企业做好自查自纠、深入排查和整改安全隐患、购买和使用符合安全技

术规范的简易升降设备，严禁使用简易升降设备载人，严防因不规范使用简易升降设备导致伤亡事故发生。